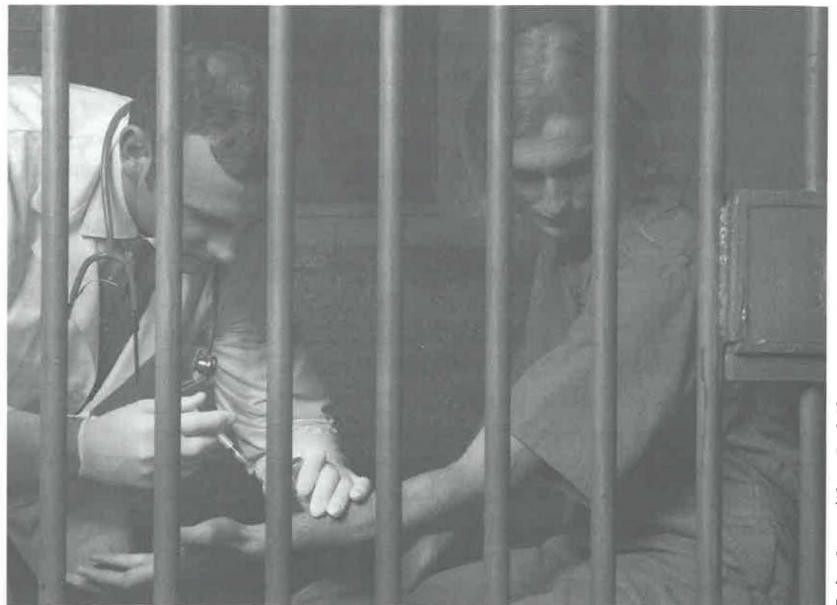


10

**Após leitura do capítulo,
você será capaz de:**

- 10.1 Descrever os objetivos, processos e efeitos dos conselhos de revisão institucionais.
- 10.2 Explicar padrões de consentimento informado nos estudos estatísticos que envolvem sujeitos humanos.
- 10.3 Avaliar as práticas de confidencialidade de estudos observacionais e experimentos e distinguir entre confidencialidade e anonimidade.
- 10.4 Explicar os problemas éticos associados aos testes clínicos.
- 10.5 Discutir as diferenças entre princípios éticos subjacentes aos estudos em ciências comportamental e social, e aqueles em medicina.



Radius Images/Alamy Stock Photo

Ética nos Dados*

Os Capítulos 8 e 9 discutiram métodos de produção de dados. A aplicação desses métodos na prática levanta questões éticas. Neste capítulo, apresentamos alguns desses problemas éticos.

Não vamos discutir o funcionário de *telemarketing*, que começa uma venda por telefone com “Estou realizando uma pesquisa”. Esse engano é claramente antiético e irrita organizações legítimas de pesquisa, que encontram o público menos disposto a falar com eles. Nem discutiremos aqueles poucos pesquisadores que, na busca de um avanço profissional, publicam dados falsos. Não há qualquer ética aqui: dados falsos para alavancar sua carreira é simplesmente errado.¹ Acabará com sua carreira assim que descobertos. Mas, quão honestos devem ser os pesquisadores sobre dados reais, não falsos? Aqui segue um exemplo que sugere que a resposta é “Mais honestos do que em geral o são”.

EXEMPLO 10.1 Toda a verdade?

Supõe-se que artigos que relatam pesquisa científica sejam curtos, sem qualquer bagagem extra. A brevidade, no entanto, pode permitir que pesquisadores evitem total honestidade sobre seus dados. Eles escolheram seus sujeitos de maneira viesada? Relataram dados sobre apenas alguns de seus sujeitos? Tentaram várias análises estatísticas e relataram apenas as que pareciam melhores? O estatístico John Bailar examinou mais de 4 mil artigos médicos em mais de uma década como consultor do *New England Journal of Medicine*. Ele diz: “quando se chegava à revisão estatística, era em geral claro que faltava informação crítica, e as lacunas quase sempre tinham o efeito prático de tornar as conclusões do autor parecerem mais fortes do que deveriam ter sido”.² A situação é, sem dúvida, pior nos campos que revisam trabalhos publicados menos cuidadosamente. Esse problema continua a crescer com a proliferação de periódicos de livre acesso *online* que “publicarão aparentemente qualquer coisa por uma taxa” e fornecem pouca ou nenhuma revisão.³

*Este pequeno capítulo se relaciona a um tópico muito importante, mas o material não é necessário para a leitura do restante do livro.

Os problemas mais complexos de ética nos dados surgem quando coletamos dados de pessoas (mas pesquisas com animais também suscitam problemas éticos). As dificuldades éticas são mais severas para experimentos que impõem algum tratamento às pessoas do que para pesquisas amostrais que simplesmente coletam informação. Testes de novos tratamentos médicos, por exemplo, podem causar danos, bem como benefícios a seus sujeitos. Aqui estão alguns padrões básicos de ética nos dados que devem ser obedecidos por todos os estudos que coletam dados de sujeitos humanos, tanto estudos observacionais quanto experimentos.

Ética de dados básica para sujeitos humanos

Todos os estudos planejados devem ser revistos antes por um *conselho de revisão institucional* encarregado de proteger a segurança e bem-estar dos sujeitos.

Todos os indivíduos que são sujeitos em um estudo devem dar seu *consentimento informado* antes de os dados serem coletados. Todos os dados individuais devem ser mantidos como *confidenciais*. Apenas resumos estatísticos para grupos de sujeitos podem ser tornados públicos.

Se os sujeitos são crianças, então seu consentimento é necessário, bem como o de seus pais ou guardiões.

Muitos periódicos têm um requerimento formal de abordagem de problemas de sujeitos humanos se o estudo é classificado como pesquisa de sujeitos humanos. Por exemplo, eis uma afirmativa das instruções para autores para o *JAMA - Journal of the American Medical Association*:⁴

Para todos os manuscritos que relatam dados de estudos envolvendo participantes humanos ou animais, exige-se que haja revisão e aprovação formais, ou revisão e renúncia formais, por um conselho de revisão institucional apropriado ou comitê de ética, e isso deve ser descrito na seção Métodos.

Para situações nas quais não existe um comitê formal de revisão, o *Journal of the American Medical Association* instrui os pesquisadores a seguirem os princípios delineados na Declaração de Helsinki, de 1964, da World Medical Association. Quando

são envolvidos sujeitos humanos os pesquisadores devem estabelecer, na seção “Métodos” de seus artigos, o modo pelo qual o consentimento informado dos participantes foi conseguido (isto é, oral ou por escrito). Também, a lei exige que os estudos realizados ou financiados pelo governo federal obedeçam a esses princípios.⁵ Mas nem a lei nem o consenso de especialistas são completamente claros sobre os detalhes de sua aplicação.

10.1 Comitês institucionais de revisão

O propósito de um comitê institucional de revisão não é decidir se um estudo proposto produzirá informação valiosa ou se é estatisticamente sólido. O objetivo desse comitê é, nas palavras do comitê de uma universidade, “proteger os direitos e bem-estar dos sujeitos humanos ou pacientes recrutados para participar de atividades de pesquisa”.⁶ O comitê revê o planejamento do estudo e pode requerer mudanças. Ele revê o formulário de consentimento para garantir que os sujeitos sejam informados sobre a natureza do estudo e sobre potenciais riscos. Uma vez iniciada a pesquisa, o comitê monitora o andamento do estudo, pelo menos uma vez por ano.

O problema mais premente relativo aos comitês institucionais de revisão é saber se sua carga de trabalho está se tornando tão grande a ponto de reduzir sua eficácia na proteção dos sujeitos. Quando o governo interrompeu, temporariamente, a pesquisa com sujeitos humanos no Duke University Medical Center, em 1999, devido à proteção inadequada dos sujeitos, mais de 2 mil estudos estavam sendo realizados. É muito trabalho para ser revisto. Há procedimentos de revisão mais rápidos para projetos que envolvem apenas riscos mínimos para os sujeitos, tais como as pesquisas amostrais. Quando um comitê está sobrecarregado, há uma tentação de colocar mais propostas na categoria de risco mínimo para agilizar o trabalho.

Comitê de revisão institucional

Um painel de especialistas, associado a uma universidade ou outra organização de pesquisa, que revê todos os estudos planejados, de forma a proteger a segurança e o bem-estar dos sujeitos.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

10.1 Risco mínimo? Você é um membro do conselho de revisão institucional de sua faculdade. Você deve decidir se várias propostas de pesquisa se qualificam como de revisão menos rigorosa porque envolvem apenas risco mínimo para os sujeitos. As regulamentações legais dizem que “risco mínimo” significa não maior do que “aqueles ordinariamente encontrados na vida diária ou durante a realização de rotina física ou exames ou testes psicológicos”. Isso é vago. Qual dos seguintes você acha que se qualifica como de “risco mínimo”?

(a) Dê aos sujeitos uma droga experimental que pode produzir tonteira temporária como efeito colateral e avise os sujeitos sobre o risco.

(b) Dê aos sujeitos uma droga experimental que pode produzir episódios de depressão como efeito colateral.

(c) Recrute mulheres para um estudo sobre abuso físico por esposos ou companheiros colocando *posters* no entorno da comunidade. Os *posters* instruem qualquer mulher interessada que vivenciou abuso a chamar o número de telefone do laboratório e deixar uma mensagem com nome e números de telefone.

(d) Recrute mulheres para um estudo sobre abuso físico por esposos ou companheiros visitando abrigos de vítimas de violência doméstica e chamando voluntárias.

- (e) Pergunte a mulheres se elas fizeram um aborto em um país onde o aborto é ilegal.
- (f) Pergunte a mulheres se elas fizeram um aborto em um país onde o aborto é legal, mas a questão é carregada de controvérsias religiosas e políticas.

10.2 Consentimento informado

Ambas as palavras na expressão “consentimento informado” são importantes, e ambas podem ser controversas. Os sujeitos devem ser *informados*, com antecedência, da natureza de um estudo e sobre qualquer risco para eles. No caso de uma pesquisa amostral, dano físico não é possível. Os sujeitos devem ser informados sobre os tipos de perguntas que o estudo irá

10.2 Isso realmente precisa ser revisado? Um professor de faculdade gostaria de realizar um teste de sabor de uma nova barra de cereal matinal que contém apenas ingredientes integrais, como grãos integrais, fruta seca, e mel sem aditivos. Ele planeja perguntar aos estudantes se algum deles gostaria de se voluntariar para servir como testador de sabores. Ele deve buscar o conselho de revisão institucional antes de proceder? Discuta.

lhés fazer e sobre o tempo que demorará. Os pesquisadores devem dizer aos sujeitos a natureza e o objetivo do estudo e esboçar possíveis riscos. Os sujeitos devem, então, dar seu *consentimento* por escrito.

Consentimento informado

A exigência de que os sujeitos devem ser avisados antes sobre a natureza e o objetivo de um estudo e sobre qualquer risco que ele possa causar. Os sujeitos devem então dar aprovação de sua participação, por escrito, antes que o estudo comece.

EXEMPLO 10.2 Quem pode consentir?

Existem sujeitos que não possam dar o consentimento informado? Há algum tempo, era comum o teste de novas vacinas em prisioneiros, que davam seu consentimento em troca de créditos por bom comportamento. Atualmente, há a preocupação com o fato de que os prisioneiros não são realmente livres para recusar, e a lei proíbe quase todas as pesquisas médicas em prisões.

Crianças não podem dar consentimento informado completo, de modo que o procedimento usual é pedi-lo aos pais. Um estudo sobre novas técnicas de ensino de leitura deve ser iniciado na escola elementar local, de modo que a equipe do estudo envia formulários para os pais em domicílio. Muitos pais não devolvem o formulário. Seus filhos podem participar do estudo porque os pais não disseram “não”, ou devem ser aceitas apenas crianças cujos pais retornaram o formulário e disseram “sim”?

O que dizer de pesquisas sobre novos tratamentos médicos para pessoas que sofrem de doenças mentais? E sobre novas maneiras de ajuda a pacientes em salas de emergência que podem estar inconscientes? Na maioria dos casos, não há tempo para se obter o consentimento da família. O princípio do consentimento informado impede testes realísticos de novos tratamentos para pacientes inconscientes?

Essas são perguntas sem respostas claras. Pessoas razoáveis diferem fortemente em relação a todas elas. Não há coisa alguma simples sobre o consentimento informado.⁷



As dificuldades do consentimento informado não se acabam, mesmo para sujeitos capazes. Alguns pesquisadores, especialmente em testes clínicos, consideram o consentimento como uma barreira na obtenção de pacientes para participar de pesquisas. Eles podem não explicar todos os riscos possíveis; podem não informar que há outras terapias que podem ser melhores do que as que estão em estudo; podem ser muito otimistas na conversa com os pacientes, mesmo quando o formulário do consentimento tem todos os detalhes corretos. Por outro lado, a menção de todos os possíveis riscos leva a

formulários de consentimento muito longos, que realmente tornam barreiras. “São como contratos de aluguel de carros disse um advogado. Alguns sujeitos não leem formulários com cinco ou seis páginas impressas. Outros se sentem assustados com o grande número de possíveis (mas quase sem chances) de desastres que possam acontecer e se recusam a participar. Naturalmente, desastres com chances mínimas podem acontecer. Quando eles acontecem, ocasionam processos judiciais e os formulários de consentimento se tornam ainda mais longos e detalhados.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

10.3 Coerção? As regulamentações do órgão norte-americano U.S. Department of Health and Human Services para o consentimento informado estabelecem que “um pesquisador deve procurar esse consentimento apenas sob circunstâncias que forneçam ao provável sujeito, ou seu representante, oportunidade suficiente para considerar se participa ou não e isso minimiza a possibilidade de coerção ou influência indevida”.⁸ A coerção ocorre quando uma ameaça de dano aberta ou implícita é intencionalmente apresentada por uma pessoa a outra para obter concordância. Qual das seguintes circunstâncias você acredita constitui coerção? Discuta.

- (a) Um pesquisador desenvolveu uma vacina contra um novo vírus. O pesquisador está recrutando voluntários adultos saudáveis de uma cidade do interior para determinar se a vacina é segura em humanos. Os voluntários serão pagos pela participação. Um dos participantes diz a uma das enfermeiras do estudo que ele não se inscreveria no estudo, mas, recentemente, perdeu seu emprego e precisa do dinheiro. Ele afirma que se sente como se não tivesse alternativa, a não ser participar.
- (b) Pede-se a uma enfermeira de pesquisa que consinta e forneça amostras para três estudos de risco mínimo, durante sua primeira semana no emprego. Dizem a ela que “todos que trabalham aqui estão inscritos nesses estudos”.

10.4 Influência indevida? Influência indevida na obtenção do consentimento informado em geral ocorre mediante uma oferta de uma excessiva recompensa ou retorno inapropriado, ou outra abertura com a finalidade de conseguir concordância. Qual das seguintes circunstâncias você acredita constitui influência indevida? Discuta.

- (a) Os estudantes da turma de uma professora são avisados de que ganharão crédito extra se participarem de um estudo de pesquisa que ela está realizando. Um meio alternativo de obtenção de crédito extra está disponível para estudantes que não querem participar.
- (b) Os estudantes da turma de uma professora são avisados de que ganharão crédito extra se participarem de um estudo de pesquisa que ela está realizando. Crédito extra só está disponível para estudantes que escolhem participar, mas serão recompensados com os créditos, mesmo que o estudante abandone o estudo antes de completado.
- (c) Os estudantes da turma de uma professora são avisados de que ganharão crédito extra se participarem de um estudo de pesquisa que ela está realizando. O crédito extra só será dado aos estudantes que continuarem no estudo até que ele termine.

10.3 Confidencialidade

Problemas éticos não desaparecem depois que um estudo foi liberado pelo conselho de revisão, obteve o consentimento de seus sujeitos e realmente coletou dados sobre os sujeitos. É importante proteger a privacidade dos sujeitos e dos próprios pesquisadores, incluindo informação sobre eles. Uma maneira de isso ser feito é mantendo confidenciais todos os dados sobre os indivíduos. A **confidencialidade** se refere ao acordo entre o investigador e o participante sobre como os dados serão manipulados e usados. O relatório de uma pesquisa de opinião pode dizer qual porcentagem dos 1.200 respondentes acha que a imigração legal deve ser reduzida. Ele não pode mencionar o que *você* disse sobre isso ou qualquer outra questão. No entanto, o investigador que coletou os dados saberá o que você disse sobre isso ou outras questões na pesquisa.

Confidencialidade não é o mesmo que *anonimidade*. Anonimidade significa que os sujeitos são anônimos – seus nomes não são conhecidos, nem mesmo pelo diretor do estudo. Anonimidade fornece um alto grau de privacidade, mas anonimidade é rara em estudos estatísticos. Mesmo onde é possível (principalmente em pesquisas realizadas pelo correio), anonimidade impede qualquer acompanhamento para melhorar a não resposta ou informar os sujeitos dos resultados.

Qualquer quebra de confidencialidade é uma séria violação da ética dos dados. A melhor prática é a separação da

identidade dos sujeitos do resto dos dados logo de início. Pesquisas amostrais, por exemplo, usam a identificação apenas para verificar quem respondeu ou não. Em uma era de tecnologia avançada, não é mais suficiente estar certo de que cada conjunto individual de dados protege a privacidade da pessoa. O governo, por exemplo, mantém uma vasta quantidade de informação sobre cidadãos em muitas bases de dados separadas – respostas ao censo, devolução de impostos, seguridade social, informação, dados de pesquisas, como a pesquisa da população corrente, e outros. Muitas dessas bases de dados podem ser pesquisadas por computadores para estudos estatísticos. Uma pesquisa com um computador inteligente de várias bases de dados pode ser capaz, por combinação de informação, de identificar e saber bastante sobre você, mesmo que seu nome e outra identificação tenham sido removidos dos dados disponíveis para pesquisa. Um colega da Alemanha observou, certa vez, que “mulher professora de tempo integral de estatística com Doutorado, dos EUA”, era suficiente para sua identificação entre os 83 milhões de residentes da Alemanha. Privacidade e confidencialidade dos dados são problemas pesados entre estatísticos na era do computador. O hackeamento de computadores e o roubo de *laptops* que contêm dados aumentam as dificuldades. É possível garantir a confidencialidade dos dados armazenados em bases de dados que podem ser hackeadas ou roubadas? A U.S. Social Security Administration elaborou uma política ampla de privacidade na internet, parte da qual pode ser vista na Figura 10.1.

FIGURA 10.1

A política de privacidade do *site* da administração de segurança social do governo norte-americano, www.ssa.gov/agency/privacy.html.

Social Security Administration

Table of Contents

- Our Use Of Web Measurement And Customization Technologies
- How we use web measurement and customization technology
- How to opt-out by disabling cookies
- Whether we enable the technology by default or not and why
- Third-party vendors
- Information you give us
- Sharing Your Information
- Children's Online Privacy Protection Act (COPPA)
- Privacy and Security
- Email
- Visiting Other Websites
- Social Media Sites

Introduction

We are committed to protecting individual privacy and securing the personal information made available to us when you visit our website, SSA.gov. This Privacy Policy explains our online information practices. This policy does not apply to third-party websites that you are able to reach from our website, nor does it cover our information collection practices that are not online. For more information about our privacy practices, please visit our Privacy Program Webpage.

Our Use of Web Measurement, and Customization Technologies

We use web measurement and customization technologies to remember your online interactions with our website. Such technologies allow us to measure and analyze how our website is used and customize your user experience.

When we use such technologies (for example, "cookies"), a small text file may be downloaded to your computer so that our website can recognize when you use our website in the future.

We currently use the following technologies, as defined by the Office of Management and Budget (OMB) in memorandum 10-22 (OMB M-10-22), Guidance for Online Use of Web Measurement and Customization Technologies:

- Single session cookies. This technology "remembers" the online interactions within a single session or visit to a web site. Any identifier related to a particular person is used only within that session is deleted from the person's computer immediately after the session ends.
Under the framework of OMB M-10-22, this qualifies as a Tier 1 use.
- Multi-session or persistent cookies. This technology is used to recognize when a person returns to a web site and remembers his or her online interactions and preferences across multiple sessions.
Under the framework of OMB M-10-22, this qualifies as a Tier 2 use.

EXEMPLO 10.3 Tio Sam sabe

Pede-se aos cidadãos que deem informações ao governo. Pense nas devoluções de impostos e nas contribuições para a Seguridade Social. O governo precisa desses dados para fins administrativos – para verificar se você pagou a quantidade correta de imposto e o tamanho do benefício da Seguridade Social a que você tem direito quando se aposenta. Algumas

pessoas sentem que os indivíduos deviam ser capazes de proibir qualquer outro uso de seus dados, mesmo com toda a identificação removida. Isso evitaria o uso dos registros do governo para estudos, digamos, sobre idades, rendas e tamanhos das residências dos beneficiários do seguro social. Esses estudos poderiam ser vitais em debates sobre seguridade social.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

10.5 Sunshine Laws. Todos os estados dos EUA têm leis de registros abertos, algumas vezes conhecidas como "Sunshine Laws", que dão ao cidadão acesso a encontros e registros do governo.⁹ Isso inclui, por exemplo, relatórios de crimes e registros de chamadas do 911. Um relatório de crime inclui o nome de alguém acusado do crime. Suponha que um adolescente de 10 anos de idade seja acusado de cometer um crime. Um repórter do jornal local pede uma cópia do relatório do crime. O delegado se recusa a fornecer o relatório porque o acusado é menor de idade, e ele acha que o nome dele deveria ser informação confidencial. Esse é um problema de confidencialidade? Discuta.

10.6 https. Em geral, *sites* seguros usam criptografia e padrões de identificação para proteger a confidencialidade de transações na internet. O protocolo mais comumente usado para a segurança na rede tem sido o TLS, ou Transport Layer Security. Essa tecnologia é ainda conhecida como SSL. *Sites* com endereços que começam com https usam esse protocolo. Você acredita que *sites* https propiciam verdadeira confidencialidade?¹⁰ Você acha possível garantir a confidencialidade de dados em qualquer *site*? Discuta.

10.4 Testes clínicos

Testes clínicos são experimentos que estudam a eficácia de tratamentos em pacientes reais. Tratamentos médicos podem causar danos, bem como podem curar, e os testes clínicos

destacam os problemas éticos de experimentos com sujeitos humanos. A seguir, estão os pontos iniciais para uma discussão:

- Experimentos comparativos aleatorizados são, sem dúvida, a melhor maneira de ver os verdadeiros efeitos de

novos tratamentos. Sem eles, tratamentos de risco que não são mais eficazes do que placebos tornar-se-ão comuns.¹¹

- Testes clínicos produzem grandes benefícios, mas a maioria desses benefícios vai para futuros pacientes. Os testes também apresentam riscos, e esses riscos são suportados pelos sujeitos do teste. Assim, devemos avaliar futuros benefícios contra riscos presentes.

- Tanto a ética médica quanto os padrões internacionais de direitos humanos dizem que “os interesses do sujeito devem sempre prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade”.

As palavras entre aspas são da Declaração de Helsinki de 1964, de World Medical Association, o padrão internacional mais respeitado. Os exemplos mais ultrajantes de experimentos não éticos são aqueles que ignoram os interesses dos sujeitos.

EXEMPLO 10.4 O estudo de Tuskegee

Na década de 1930, sífilis era comum entre os homens negros no Sul rural, um grupo que não tinha quase nenhum acesso a tratamento médico. O estudo Public Health Service Tuskegee recrutou 399 negros pobres meeiros com sífilis e 201 outros sem a doença para observar como a sífilis se desenvolvia quando nenhum tratamento era oferecido. No início de 1943, a penicilina se tornou disponível para o tratamento da sífilis. Os sujeitos do estudo não foram tratados. Na verdade, o Public Health Service evitou qualquer tratamento, até que notícias vazaram e forçaram o fim do estudo, na década de 1970.

O estudo Tuskegee é um exemplo extremo de pesquisadores que seguem seus próprios interesses e ignoram o bem-estar de seus sujeitos. Uma revisão de 1996 disse: “ele passou a simbolizar o racismo em medicina, má conduta ética em pesquisa humana, paternalismo por parte dos médicos, e abuso do governo de pessoas vulneráveis”. Em 1997, o

presidente Clinton formalmente se desculpou com os pacientes sobreviventes em uma cerimônia na Casa Branca.¹²

O estudo Tuskegee pode ajudar a explicar a relutância de muitos negros americanos em participarem de testes clínicos: “de uma perspectiva histórica, o estudo de sífilis de Tuskegee é mundialmente reconhecido como uma razão para desconfiança, por causa da extensão e duração da fraude e maus-tratos, e pelo impacto do estudo sobre a revisão e aprovação de sujeitos humanos”.¹³ Infelizmente, os negros americanos sofreram o impacto de mais do que o estudo Tuskegee. Muitos estudos tiraram proveito dos negros americanos, o que levou Harriet S. Washington a escrever o livro *Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present*. Harriet S. Washington documenta os maus-tratos por que passaram os negros americanos em nome da pesquisa.

Como “os interesses dos sujeitos devem sempre prevalecer”, os tratamentos médicos podem ser testados em testes clínicos apenas quando há razão para esperar que eles ajudarão os pacientes que são sujeitos nos testes. Os benefícios futuros não são suficientes para justificar experimentos com sujeitos humanos. Naturalmente, se já existem fortes evidências de que o tratamento funciona e é seguro, é antiético *não* oferecê-lo. O Dr. Charles Hennekens, da Harvard Medical School, que dirigiu o grande teste clínico que mostrou que aspirina reduz o risco de ataques do coração em homens, discutiu a questão de quando fazer, ou não fazer, um teste aleatorizado. Eis suas palavras:

Por um lado, deve haver suficiente crença no potencial do agente que justifique a exposição de metade

dos sujeitos a ele. Por outro lado, deve haver suficiente dúvida sobre sua eficácia que justifique reter e não administrá-lo aos sujeitos que vão receber placebos.¹⁴

Por que é ético dar ao grupo de controle de pacientes um placebo? Bem sabemos que placebos geralmente funcionam. Além disso, placebos não têm quaisquer efeitos colaterais danosos. Assim, no estado de dúvida equilibrada descrita pelo Dr. Hennekens, o grupo do placebo pode estar recebendo um melhor tratamento do que o grupo da droga. Se *soubéssemos* qual tratamento é o melhor, nós o daríamos a todos. Quando não sabemos, é ético tentar ambos e compará-los.¹⁵

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

10.7 Ética e validade científica. Os autores de um artigo sobre pesquisa clínica e ética¹⁶ estabeleceram o seguinte:

... a pesquisa deve ter um objetivo científico claro; deve ser planejada com princípios aceitos, métodos e prática confiáveis, ter poder suficiente para

testar definitivamente o objetivo; e oferecer um plano de análise de dados plausível. Além disso, deve ser possível a execução do estudo proposto.

Você acha que isso exclui os estudos observacionais como “éticos”? Discuta. Você pode desejar consultar sobre correlação e causalção, assunto discutido na Seção 5.8.

10.5 Experimentos em ciências sociais e comportamentais

Quando passamos da medicina para as ciências sociais e comportamentais, os riscos diretos aos sujeitos do experimento são menos agudos, mas também o são os possíveis benefícios. Considere, por exemplo, os experimentos realizados por psicólogos em seus estudos do comportamento humano.

EXEMPLO 10.5 Psicólogos no banheiro masculino

Psicólogos observam que as pessoas têm um “espaço pessoal” e se sentem desconfortáveis se outros se aproximam demais. Não gostamos de que estranhos se sentem à nossa mesa em uma lanchonete, se há outras mesas vazias, e vemos pessoas se afastarem em elevadores, se há espaço para isso. Os americanos tendem a exigir mais espaço pessoal do que as pessoas na maioria das outras culturas. A violação do espaço pessoal pode ter efeitos físicos, bem como emocionais?

Pesquisadores montaram um ponto de observação em um banheiro público masculino. Bloquearam mictórios de

modo a forçar os homens que entravam a usar, ou um mictório próximo de um pesquisador (grupo de tratamento), ou um mictório longe do pesquisador (grupo de controle). Outro pesquisador, usando um periscópio em um banheiro reservado, media quanto tempo levava para o sujeito começar a urinar e por quanto tempo o fazia.¹⁷



Esse experimento sobre o espaço pessoal ilustra as dificuldades com que se deparam aqueles que planejam e revisam estudos comportamentais.

- Não há risco de dano aos sujeitos, embora certamente objetassem por estarem sendo observados com um periscópio. Contra que devemos proteger os sujeitos quando o risco de dano físico é improvável? Possível dano emocional? Situações indignas? Invasão de privacidade?
- E sobre o consentimento informado? Os sujeitos nem sabiam que estavam participando de um experimento. Muitos experimentos comportamentais se apoiam em não revelar o verdadeiro objetivo do estudo. Os sujeitos mudariam seus comportamentos se soubessem, de antemão, o que os pesquisadores estavam procurando. Pede-se o consentimento dos sujeitos com base em informação

vaga. Eles recebem informação completa apenas depois do experimento.

Os “Princípios Éticos” da American Psychological Association exigem o consentimento, a menos que o estudo se limite a observar o comportamento em um espaço público. Permitem o engano apenas quando é necessário ao estudo, não esconde informação que possa influenciar a vontade do sujeito em participar, e deve ser explicada ao sujeito logo que possível. O estudo do espaço pessoal, da década de 1970, não corresponde aos padrões éticos atuais.

Vemos que o requerimento básico para o consentimento informado é entendido de diferentes maneiras em medicina e em psicologia. Eis um exemplo de outro contexto com ainda outra interpretação do que seja ético. Os sujeitos não recebem qualquer informação e não dão qualquer consentimento. Eles nem sabem que um experimento pode mandá-los para a cadeia por uma noite.

EXEMPLO 10.6 Redução da violência doméstica

Como a polícia deve responder a chamados sobre violência doméstica? No passado, a prática usual era a remoção do agressor e ordenar-lhe que ficasse fora de casa até o dia seguinte. A polícia relutava em efetuar prisões porque as vítimas raramente apresentavam queixa. Grupos de mulheres argumentavam que a prisão dos agressores ajudaria a prevenir violências futuras, mesmo que queixas não fossem apresentadas. Há evidências de que a prisão reduzirá agressões futuras? Essa é uma pergunta a que experimentos tentaram responder.

Um experimento típico sobre violência doméstica compara dois tratamentos: prisão do agressor por uma noite, ou advertência ao agressor e sua liberação. Quando a polícia chega à cena de uma violência doméstica, eles acalmam os participantes e investigam. Armas e ameaças de morte exi-

gem prisão. Se os fatos permitem a prisão, mas não a exigem, o policial se comunica com a delegacia e pede instruções. A pessoa em serviço abre o próximo envelope em um arquivo previamente preparado por um estatístico. Os envelopes contêm os tratamentos em ordem aleatória. A polícia prende o sujeito ou o adverte e o libera, dependendo do conteúdo do envelope. Os pesquisadores, então, observam os registros da polícia e visitam a vítima para ver se a violência doméstica ocorreu de novo.

Esses experimentos mostram que a prisão de suspeitos de violência doméstica realmente reduz seus futuros comportamentos violentos.¹⁸ Como um resultado dessa evidência, a prisão se tornou a resposta comum da polícia à violência doméstica.

Experimentos sobre violência doméstica apontaram para um importante problema de política pública. Como não há consentimento informado, as regras éticas que regulam testes clínicos e a maioria dos estudos em ciências sociais proibiriam esses experimentos. Eles foram liberados pelos comitês de

revisão porque, nas palavras de um pesquisador de violência doméstica, “essas pessoas se tornam sujeitos ao cometer atos que permitem que a polícia as prendam. Não é necessário consentimento para prender alguém”.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

10.8 Enganando sujeitos. Pesquisadores estão interessados em avaliar o comportamento do “Bom Samaritano” em passageiros insuspeitos em um trem do metrô. Um ator, aparentemente bêbado ou carregando uma bengala, cai, e o número de intervenções de ajuda pelos passageiros

é observado e registrado. Os resultados do experimento determinaram que as pessoas eram, em geral, úteis, embora fossem um pouco mais relutantes em ajudar um bêbado. Você acha que esse estudo é eticamente correto? Discuta.

RESUMO

- Todos os estudos devem ser revistos com antecedência por um **conselho de revisão institucional** encarregado de proteger a segurança e o bem-estar dos sujeitos.
- Todos os indivíduos que são sujeitos em um estudo devem fornecer seu consentimento informado antes que os dados sejam coletados.
- Todos os dados individuais devem ser mantidos confidenciais. Apenas resumos estatísticos para grupos de sujeitos podem ser tornados públicos. O objetivo é proteger a privacidade dos sujeitos.

EXERCÍCIOS

A maioria destes exercícios propõe questões para discussão. Não há resposta certa ou errada, mas há respostas mais ou menos conscientes.

10.9 Quem revê? As regras do governo exigem que os comitês institucionais de revisão consistam, no mínimo, em cinco pessoas, incluindo, pelo menos, um cientista, um não cientista e uma pessoa de fora da instituição. Muitos comitês são maiores, mas muitos contêm apenas uma pessoa de fora da instituição.

- Por que os comitês de revisão devem conter pessoas não cientistas?
- Você acha que um membro de fora da instituição é suficiente? Como você escolheria esse membro? (Por exemplo, você preferiria um médico? Um membro da Igreja? Um ativista dos direitos dos pacientes?)

10.10 Consentimento informado. Uma pesquisadora suspeita que pessoas que são abusadas quando crianças tendem a ser mais propensas a depressão severa quando jovens adultos. Ela prepara um questionário que mede depressão e que também faz várias perguntas sobre as experiências da infância. Escreva uma descrição do objetivo dessa pesquisa para ser lida para os sujeitos a fim de obter seu consentimento informado. Você deve equilibrar os objetivos conflitantes de não enganar os sujeitos sobre o que o questionário dirá sobre eles e não viesar a amostra, afastando as pessoas com experiências dolorosas da infância.

Em janeiro de 2012, o Facebook realizou um experimento com mais de 689 mil usuários, sem os informar, mesmo depois de concluído o experimento. O Facebook ajustou a alimentação de notícias das pessoas, de modo que metade desses indivíduos

viu apenas postagens felizes de seus amigos e a outra metade viu apenas postagens de seus amigos. O Facebook determinou, então, o humor dos usuários julgando a qualidade de suas próprias postagens. Por que o Facebook deseja saber como manipular emoções? Sabe-se que pessoas tristes tendem a comprar mais, e Facebook vende espaços de propaganda em seus sites. As Questões 10.11 a 10.14 se referem a esse experimento.

- Aprovação do conselho de revisão.** Uma organização que recebe financiamento federal deve receber aprovação do conselho de revisão para pesquisa com humanos. Facebook não recebe financiamento federal. Facebook foi parceiro da Cornell University para escrever o artigo e analisar os dados depois que o experimento já havia sido realizado. O pesquisador em Cornell consultou o conselho de revisão de sua instituição para obter a aprovação para sua parte desse trabalho, mas como seu envolvimento começou depois que o experimento já estava completo, seu conselho de revisão disse que ele não precisava de aprovação deles. O que você pensa sobre esse experimento acontecendo sem um conselho de revisão?
- Confidencialidade.** Facebook realmente deu um passo não usual para uma empresa ao publicar os resultados desse experimento nos *Proceedings of the National Academy of Sciences*, um periódico de prestígio.¹⁹ Facebook sabia quem eram todos os indivíduos e o que eles tinham postado, mas Facebook não publicou qualquer informação individual no artigo. O Facebook providenciou confidencialidade? Explique sua resposta.
- Consentimento informado.** O Facebook afirma que sua política de privacidade de dados cobriu esse experimento porque incluiu esta linha: “por exemplo, além de ajudar as

10.5 Experimentos em ciências sociais e comportamentais

Quando passamos da medicina para as ciências sociais e comportamentais, os riscos diretos aos sujeitos do experimento são menos agudos, mas também o são os possíveis benefícios. Considere, por exemplo, os experimentos realizados por psicólogos em seus estudos do comportamento humano.

EXEMPLO 10.5 Psicólogos no banheiro masculino

Psicólogos observam que as pessoas têm um “espaço pessoal” e se sentem desconfortáveis se outros se aproximam demais. Não gostamos de que estranhos se sentem à nossa mesa em uma lanchonete, se há outras mesas vazias, e vemos pessoas se afastarem em elevadores, se há espaço para isso. Os americanos tendem a exigir mais espaço pessoal do que as pessoas na maioria das outras culturas. A violação do espaço pessoal pode ter efeitos físicos, bem como emocionais?

Pesquisadores montaram um ponto de observação em um banheiro público masculino. Bloquearam mictórios de

modo a forçar os homens que entravam a usar, ou um mictório próximo de um pesquisador (grupo de tratamento), ou um mictório longe do pesquisador (grupo de controle). Outro pesquisador, usando um periscópio em um banheiro reservado, media quanto tempo levava para o sujeito começar a urinar e por quanto tempo o fazia.¹⁷



Esse experimento sobre o espaço pessoal ilustra as dificuldades com que se deparam aqueles que planejam e revisam estudos comportamentais.

- Não há risco de dano aos sujeitos, embora certamente objetassem por estarem sendo observados com um periscópio. Contra que devemos proteger os sujeitos quando o risco de dano físico é improvável? Possível dano emocional? Situações indignas? Invasão de privacidade?
- E sobre o consentimento informado? Os sujeitos nem sabiam que estavam participando de um experimento. Muitos experimentos comportamentais se apoiam em não revelar o verdadeiro objetivo do estudo. Os sujeitos mudariam seus comportamentos se soubessem, de antemão, o que os pesquisadores estavam procurando. Pede-se o consentimento dos sujeitos com base em informação

vaga. Eles recebem informação completa apenas depois do experimento.

Os “Princípios Éticos” da American Psychological Association exigem o consentimento, a menos que o estudo se limite a observar o comportamento em um espaço público. Permite o engano apenas quando é necessário ao estudo, não esconde informação que possa influenciar a vontade do sujeito em participar, e deve ser explicada ao sujeito logo que possível. O estudo do espaço pessoal, da década de 1970, não corresponde aos padrões éticos atuais.

Vemos que o requerimento básico para o consentimento informado é entendido de diferentes maneiras em medicina e em psicologia. Eis um exemplo de outro contexto com ainda outra interpretação do que seja ético. Os sujeitos não recebem qualquer informação e não dão qualquer consentimento. Eles nem sabem que um experimento pode mandá-los para a cadeia por uma noite.

EXEMPLO 10.6 Redução da violência doméstica

Como a polícia deve responder a chamados sobre violência doméstica? No passado, a prática usual era a remoção do agressor e ordenar-lhe que ficasse fora de casa até o dia seguinte. A polícia relutava em efetuar prisões porque as vítimas raramente apresentavam queixa. Grupos de mulheres argumentavam que a prisão dos agressores ajudaria a prevenir violências futuras, mesmo que queixas não fossem apresentadas. Há evidências de que a prisão reduzirá agressões futuras? Essa é uma pergunta a que experimentos tentaram responder.

Um experimento típico sobre violência doméstica compara dois tratamentos: prisão do agressor por uma noite, ou advertência ao agressor e sua liberação. Quando a polícia chega à cena de uma violência doméstica, eles acalmam os participantes e investigam. Armas e ameaças de morte exi-

gem prisão. Se os fatos permitem a prisão, mas não a exigem, o policial se comunica com a delegacia e pede instruções. A pessoa em serviço abre o próximo envelope em um arquivo previamente preparado por um estatístico. Os envelopes contêm os tratamentos em ordem aleatória. A polícia prende o sujeito ou o adverte e o libera, dependendo do conteúdo do envelope. Os pesquisadores, então, observam os registros da polícia e visitam a vítima para ver se a violência doméstica ocorreu de novo.

Esses experimentos mostram que a prisão de suspeitos de violência doméstica realmente reduz seus futuros comportamentos violentos.¹⁸ Como um resultado dessa evidência, a prisão se tornou a resposta comum da polícia à violência doméstica.

Experimentos sobre violência doméstica apontaram para um importante problema de política pública. Como não há consentimento informado, as regras éticas que regulam testes clínicos e a maioria dos estudos em ciências sociais proibiram esses experimentos. Eles foram liberados pelos comitês de

revisão porque, nas palavras de um pesquisador de violência doméstica, “essas pessoas se tornam sujeitos ao cometer atos que permitem que a polícia as prendam. Não é necessário consentimento para prender alguém”.

APLIQUE SEU CONHECIMENTO

10.8 Enganando sujeitos. Pesquisadores estão interessados em avaliar o comportamento do “Bom Samaritano” em passageiros insuspeitos em um trem do metrô. Um ator, aparentemente bêbado ou carregando uma bengala, cai, e o número de intervenções de ajuda pelos passageiros

é observado e registrado. Os resultados do experimento determinaram que as pessoas eram, em geral, úteis, embora fossem um pouco mais relutantes em ajudar um bêbado. Você acha que esse estudo é eticamente correto? Discuta.

RESUMO

- Todos os estudos devem ser revistos com antecedência por um **conselho de revisão institucional** encarregado de proteger a segurança e o bem-estar dos sujeitos.
- Todos os indivíduos que são sujeitos em um estudo devem fornecer seu consentimento informado antes que os dados sejam coletados.
- Todos os dados individuais devem ser mantidos confidenciais. Apenas resumos estatísticos para grupos de sujeitos podem ser tornados públicos. O objetivo é proteger a privacidade dos sujeitos.

EXERCÍCIOS

A maioria destes exercícios propõe questões para discussão. Não há resposta certa ou errada, mas há respostas mais ou menos conscientes.

10.9 Quem revê? As regras do governo exigem que os comitês institucionais de revisão consistam, no mínimo, em cinco pessoas, incluindo, pelo menos, um cientista, um não cientista e uma pessoa de fora da instituição. Muitos comitês são maiores, mas muitos contêm apenas uma pessoa de fora da instituição.

- Por que os comitês de revisão devem conter pessoas não cientistas?
- Você acha que um membro de fora da instituição é suficiente? Como você escolheria esse membro? (Por exemplo, você preferiria um médico? Um membro da Igreja? Um ativista dos direitos dos pacientes?)

10.10 Consentimento informado. Uma pesquisadora suspeita que pessoas que são abusadas quando crianças tendem a ser mais propensas a depressão severa quando jovens adultos. Ela prepara um questionário que mede depressão e que também faz várias perguntas sobre as experiências da infância. Escreva uma descrição do objetivo dessa pesquisa para ser lida para os sujeitos a fim de obter seu consentimento informado. Você deve equilibrar os objetivos conflitantes de não enganar os sujeitos sobre o que o questionário dirá sobre eles e não viesar a amostra, afastando as pessoas com experiências dolorosas da infância.

Em janeiro de 2012, o Facebook realizou um experimento com mais de 689 mil usuários, sem os informar, mesmo depois de concluído o experimento. O Facebook ajustou a alimentação de notícias das pessoas, de modo que metade desses indivíduos

viu apenas postagens felizes de seus amigos e a outra metade viu apenas postagens de seus amigos. O Facebook determinou, então, o humor dos usuários julgando a qualidade de suas próprias postagens. Por que o Facebook deseja saber como manipular emoções? Sabe-se que pessoas tristes tendem a comprar mais, e Facebook vende espaços de propaganda em seus sites. As Questões 10.11 a 10.14 se referem a esse experimento.

10.11 Aprovação do conselho de revisão. Uma organização que recebe financiamento federal deve receber aprovação do conselho de revisão para pesquisa com humanos. Facebook não recebe financiamento federal. Facebook foi parceiro da Cornell University para escrever o artigo e analisar os dados depois que o experimento já havia sido realizado. O pesquisador em Cornell consultou o conselho de revisão de sua instituição para obter a aprovação para sua parte desse trabalho, mas como seu envolvimento começou depois que o experimento já estava completo, seu conselho de revisão disse que ele não precisava de aprovação deles. O que você pensa sobre esse experimento acontecendo sem um conselho de revisão?

10.12 Confidencialidade. Facebook realmente deu um passo não usual para uma empresa ao publicar os resultados desse experimento nos *Proceedings of the National Academy of Sciences*, um periódico de prestígio.¹⁹ Facebook sabia quem eram todos os indivíduos e o que eles tinham postado, mas Facebook não publicou qualquer informação individual no artigo. O Facebook providenciou confidencialidade? Explique sua resposta.

10.13 Consentimento informado. O Facebook afirma que sua política de privacidade de dados cobriu esse experimento porque incluiu esta linha: “por exemplo, além de ajudar as

pessoas a ver e encontrar coisas que você faz e compartilha, podemos usar a informação que recebemos sobre você... para operações internas, análise de dados, testagens, pesquisa e serviço de aprimoramento". Você concorda que essa política faça o suficiente para ser considerada um consentimento informado? Discuta seu raciocínio.

- 10.14 Consentimento informado (continuação).** Algumas vezes, podem ser feitas exceções no processo de consentimento informado. Exemplos incluem estudos de pesquisa de educação com atividades de sala de aula normais que não apresentam qualquer risco não usual (como tentar uma palestra *versus* uma atividade de aprendizagem ativa para ensinar um novo conceito) ou estudos comportamentais em um espaço público. Essas diretrizes éticas foram escritas na metade do século XX, bem antes de existirem a internet e as mídias sociais. Você acredita que o Facebook e outros sites de mídias sociais contam como "espaços públicos"? Se sim, isso muda sua resposta sobre se o consentimento informado era necessário para esse experimento?
- 10.15 Anônimo ou confidencial?** Uma das mais importantes pesquisas não governamentais nos EUA é a General Social Survey (GSS) do National Opinion Research Center. A GSS monitora regularmente a opinião pública sobre uma grande variedade de problemas políticos e sociais. As entrevistas são realizadas pessoalmente na residência do sujeito. As respostas de um sujeito da GSS são anônimas, confidenciais, ou as duas coisas? Explique sua resposta.
- 10.16 Anônimo ou confidencial?** O site STDcheck.com contém a seguinte informação sobre testagem para HIV: "Oferecemos testagem 100% privada. Você não é obrigado a mostrar sua identidade no laboratório, você recebe um único código que permite ao laboratório realizar a testagem sem sua identidade, e seus resultados são carregados em sua conta privada *online*... Criptografamos nossos dados com o padrão industrial 128-bit de criptografia. Todas as comunicações e transações entre você e nosso site são seguras." Essa prática oferece anonimidade ou confidencialidade ou ambas? Explique sua resposta.
- 10.17 Pesquisas políticas.** A campanha para a eleição presidencial está no auge, e os candidatos pagaram organizações de sondagens para fazer pesquisas amostrais com o objetivo de saber o que os eleitores pensam dos problemas. Quais informações os pesquisadores devem fornecer?
- O que o padrão do consentimento informado exige que os pesquisadores digam aos respondentes?
 - Os padrões aceitos pelas organizações de pesquisa exigem também que sejam fornecidos aos respondentes o nome e o endereço da organização que realiza a pesquisa. Por que você acha que isso é exigido?
 - A organização de pesquisa usualmente tem um nome profissional, como "Incorporação de pesquisas", de modo que os respondentes não sabem que a pesquisa está sendo paga por um partido político ou candidato. A revelação do financiador aos respondentes ocasionaria viés na pesquisa? O financiador da pesquisa deveria ser sempre anunciado assim que os resultados se tornassem públicos?
- 10.18 Cobranças por dados?** Dados produzidos pelo governo são, em geral, disponíveis de graça, ou a baixo custo para usuários privados. Por exemplo os dados do satélite do tem-

po produzidos pelo órgão norte-americano U.S. National Weather Service estão disponíveis de graça na internet. *Opinião 1: Dados do governo deveriam ser disponibilizados para qualquer pessoa a um custo mínimo.* Os governos europeus, por outro lado, cobram das estações de TV pelos dados do tempo. *Opinião 2: Os satélites são dispendiosos, e as estações de TV têm lucro com seus serviços sobre o tempo, de modo que devem dividir os custos.* Qual opinião você apoia, e por quê?

- 10.19 Influência indevida?** Um investigador deseja realizar um estudo financiado da segurança de uma vacina para evitar a hepatite C, envolvendo prisioneiros como sujeitos. Os prisioneiros vão receber ou a vacina ou um placebo; em seguida, será pedido a eles que completem pesquisas e se submetam a exames físicos para avaliação dos efeitos adversos. Para ter certeza de que os sujeitos vão relatar os efeitos adversos e cooperar com os exames, os prisioneiros que são considerados pelos guardas como mais complacentes e bem comportados são associados não aleatoriamente para serem o grupo experimental; os outros são associados ao grupo de controle (placebo). Para encorajar a participação, são oferecidas melhores refeições e a oportunidade de trabalhos com melhores salários na prisão. Há quaisquer aspectos desse estudo a que você faça objeção? Por quê?
- 10.20 Os estudos de Willowbrook sobre hepatite.** Nos anos 1960, as crianças que entravam na Escola Estadual de Willowbrook, uma instituição para crianças com problemas mentais, eram deliberadamente infectadas com hepatite. Os pesquisadores argumentavam que, rapidamente, quase todas as crianças na instituição se infectavam de qualquer modo. Os estudos mostraram pela primeira vez que havia dois tipos de hepatite. Essa descoberta contribuiu para o desenvolvimento de vacinas eficazes. A despeito dos valiosos resultados, os estudos de Willowbrook são hoje considerados um exemplo de pesquisa antiética. Explique por que, de acordo com os padrões éticos atuais, resultados úteis não são suficientes para permitir um estudo.
- 10.21 Benefícios desiguais.** Pesquisadores da depressão propuseram investigar o efeito de terapia suplementar e aconselhamento sobre a qualidade de vida de pessoas com depressão. Pacientes elegíveis nas listas de uma grande clínica médica foram associados aleatoriamente a grupos de tratamento e de controle. Ao grupo de tratamento seriam oferecidos tratamento dentário, teste de visão, transporte, e outros serviços não disponíveis sem ônus para o grupo de controle. O comitê de revisão considerou que oferecer esses serviços a algumas, mas não a todas as pessoas na mesma instituição, daria origem a questões éticas. Você concorda? Explique sua resposta.
- 10.22 Células imortais.** Em 1951, Henrietta Lacks morreu no Hospital John Hopkins por complicações de um câncer cervical. Algumas de suas células foram retiradas sem sua permissão. Descobriu-se posteriormente que essas eram "células imortais", células que não morrem depois de um estabelecido número de divisões celulares. Essas eram as primeiras células humanas a crescerem em um laboratório que eram naturalmente imortais, tornando-as inestimáveis para pesquisa. Por exemplo, em experimentos médicos, se as células morrem, elas seriam simplesmente descartadas e o experimento seria tentado de novo em células frescas da cultura. As "células imortais" de Henrietta se tornaram a

linhagem de células HeLa e foram usadas para o desenvolvimento da vacina contra a pólio e tratamento de gripe e nas pesquisas de HIV/AIDS, leucemia, tuberculose e mal de Parkinson, só para nomear algumas aplicações. A pesquisa a partir das células HeLa salvou centenas de milhares, se não milhões, de pessoas. O benefício para a sociedade recebido das células de Henrietta Lacks ultrapassa a ética ao deixar de receber permissão para o uso das células de alguém da família Lacks, inclusive a própria Henrietta? Explique sua resposta.

- 10.23 **Testes de AIDS na África.** Os programas de drogas que tratam a AIDS em países ricos são muito caros, de modo que algumas nações da África não podem economicamente fornecer essas drogas a grande número de pessoas, embora a AIDS seja mais comum em partes da África do que em qualquer outro lugar. Programas de “curto prazo” que são muito menos dispendiosos poderiam ajudar, por exemplo, na prevenção da transmissão da doença de mulheres grávidas para seus fetos. É ético comparar um programa de curto prazo e um placebo em um teste clínico? Alguns dizem não: isso seria um caso de dois pesos e duas medidas, pois, em países ricos, o programa completo de droga seria o tratamento de controle. Outros dizem sim: a intenção é a descoberta de tratamentos que sejam práticos na África, e o teste não está negando qualquer tratamento que os sujeitos pudessem receber. O que você acha?
- 10.24 **Crianças abandonadas na Romênia.** O estudo descrito no Exemplo 9.2, do Capítulo 9, associou aleatoriamente crianças abandonadas em orfanatos na Romênia a lares adotivos ou à permanência nos orfanatos. De outro modo, todas as crianças teriam permanecido em um orfanato. O cuidado em um lar adotivo foi pago pelo estudo. Não houve consentimento informado porque as crianças tinham sido abandonadas e não tinham um adulto que respondesse por elas. O experimento foi considerado ético porque “pessoas que não podem dar o consentimento só podem ser protegidas se fizerem parte de pesquisa de risco mínimo, riscos que não excedam os da vida diária”, e porque o estudo “tinha por objetivo produzir resultados que beneficiariam, primariamente, crianças abandonadas em instituições”. Você concorda?
- 10.25 **Perguntas a adolescentes sobre vaporizadores.** Uma pesquisa com mais de 44 mil adolescentes perguntou aos sujeitos se eles tinham usado aparelhos de vaporização nos

últimos doze meses. Em uma pergunta de acompanhamento, perguntou-se aos sujeitos o que eles tinham aspirado. O consentimento dos pais deveria ser exigido para perguntar a menores de idade sobre uso de drogas e outras questões, ou o consentimento dos menores é suficiente? Dê razões para sua opinião.

- 10.26 **Enganando os sujeitos.** Estudantes se inscrevem para serem sujeitos em um experimento psicológico. Quando chegam, são colocados em uma sala e lhes é dada uma tarefa. Durante a tarefa, os sujeitos ouvem um alto baque de uma sala adjacente e, então, um agudo grito de socorro. Alguns sujeitos são colocados em uma sala, sozinhos. Outros são colocados em uma sala com “confederados” (um termo de métodos de pesquisa para cúmplices) que tinham sido instruídos pelo pesquisador a olhar para cima ao ouvir o grito e, então, retornar a suas tarefas. Os tratamentos em comparação eram se o sujeito que está sozinho em uma sala ou em uma sala com os cúmplices vai ignorar o grito de socorro?

Os estudantes tinham concordado em tomar parte em um estudo não especificado, e a verdadeira natureza do experimento é explicada a eles posteriormente. Você acha que esse estudo é, portanto, eticamente aceitável?

- 10.27 **Mostre-me os dados.** No Exemplo 10.1, mencionamos que pesquisadores não são sempre completamente honestos sobre seus dados. No interesse da transparência, alguns sugerem que se deveria exigir dos pesquisadores que eles publicassem seus dados como parte de alguma publicação cujos achados se baseiam nesses dados.

Em defesa de manter os dados privados, os pesquisadores gastam considerável tempo e esforço na coleta de dados. Os dados podem ser parte de uma pesquisa em andamento e usados em futuras publicações. Torná-los públicos antes que os pesquisadores tenham a oportunidade de completar todas as suas pesquisas envolvendo os dados permite que outros explorem os dados em seu próprio favor (talvez antecipando publicações pelos pesquisadores que coletaram os dados) sem ter de gastar qualquer esforço na coleta de dados eles mesmos. Isso parece injusto.

Os pesquisadores deveriam ser obrigados a publicar seus dados junto com suas descobertas a partir desses dados? Se não, você pode sugerir como se pode confirmar a precisão de quaisquer descobertas com base nos dados, e ao mesmo tempo evitando que outros usem os dados em seu favor?